

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1994/2544

บริษัทเบอร์ลียูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทเกษตรรุ่งเรืองพืชผล จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 213, มาตรา 369, มาตรา 453

จำเลยสั่งซื้อเครื่องซังฟิพาทจากโจทก์ชนิดที่มีความสามารถซังได้ 600 ตัน ต่อ ชั่วโมงต่อเครื่อง จำนวน 2 เครื่อง ในราคารวม 2,619,360 บาท และโจทก์คิดค่าแรง ในการติดตั้งเป็นเงินจำนวน 32,100 บาท โจทก์ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องซังฟิพาท ให้แก่จำเลยแล้ว แต่คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยยอมรับมอบเครื่องซังฟิพาทจากโจทก์แล้ว เมื่อสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน การที่โจทก์ยังไม่ได้ส่งมอบเครื่องซังที่มีความสามารถตามที่ตกลงกับจำเลย โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระราคา เครื่องซังฟิพาทได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,446,726.20 บาท พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินจำนวน 2,127,588 บาท นับถัดจากวัน ฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,127,588 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยสั่งซื้อเครื่องซังพิพาทจากโจทก์ชนิดที่มีความสามารถซังได้ 600 ตัน ต่อชั่วโมงต่อเครื่อง จำนวน 2 เครื่อง ในราคารวม 2,619,360 บาท และโจทก์คิดค่าแรงในการติดตั้งเป็นเงินจำนวน 32,100 บาท โจทก์ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องซังพิพาทให้แก่จำเลยแล้ว แต่จำเลยยังไม่ยอมชำระเงินอีกร้อยละ 80 ของราคาเครื่องซังพิพาทที่ยังคงค้างชำระพร้อมกับค่าแรงในการติดตั้ง มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า จำเลยผิดสัญญาซื้อเครื่องซังพิพาทต่อโจทก์หรือไม่ ก่อนจะวินิจฉัยปัญหานี้ สมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่า จำเลยรับมอบเครื่องซังพิพาทจากโจทก์แล้วหรือไม่ ปัญหานี้เห็นว่? พยานหลักฐานจำเลยมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานโจทก์ คดีฟังไม่ได้ว่าจำเลยยอมรับมอบเครื่องซังพิพาทจากโจทก์แล้ว เมื่อสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทน การที่โจทก์ยังไม่ได้ส่งมอบเครื่องซังที่มีความสามารถตามที่ตกลงกับจำเลย โจทก์จึงยังไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระราคาเครื่องซังพิพาทได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(ปราโมทย์ ขพานนท์-สุเมธ ตั้งจิตวางกูร-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายพิรศักดิ์ ไวกาสี

ศาลอุทธรณ์ - นายสันติ งามสันติกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------